

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3555/2542

นางเพิ่มพูน สินธุวงษ์
นายธรรมรัตน์ ดิยวรากุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

++ เรื่อง มรดก

++ โจทก์ฎีกา

++ โปรดดูย่อจากหนังสือคำพิพากษาศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม

++ เล่มที่ 8 หน้า 124 ++

++ ขออุทธรณ์พิเศษโปรดติดต่อห้องบริการเอกสารสำเนาคำพิพากษา (ห้องสมุด)
ชั้น 4, 5 ++

เรื่อง มรดก

โจทก์ ฎีกาคัดค้าน คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ลงวันที่ ๒๘ เดือน
กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๑

ศาลฎีกา รับวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับนายทั้งไล่ แซ่เตียว เป็นบุตรของนายฮะฮี้ แซ่เตียว แต่ต่างมารดากัน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๑๐ นายฮะฮี้ตาย มีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๔๕๘ ตำบลบางช้าง(คลองแบ่ง) อำเภอพนัสนิคม (พนัศ) จังหวัดชลบุรี ต่อมา นายทั้งไล่ตายจำเลยที่ ๑ บุตรนายทั้งไล่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนายฮะฮี้กับนายทั้งไล่ตามคำสั่งศาล โจทก์เป็นทายาทของนายฮะฮี้มีสิทธิได้รับมรดกที่ดินแปลงดังกล่าวกึ่งหนึ่ง แต่จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกร่วมกับจำเลยที่ ๒ จดทะเบียนโอนทรัพย์มรดกข้างต้นไปเป็นของจำเลยทั้งสอง ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้เสียเปรียบ ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๔๕๘ ตำบลบางช้าง (คลองแบ่ง) อำเภอพนัสนิคม (พนัศ) จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๓๒ ตารางวา และให้จำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้จัดการมรดกโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิรับมรดกที่ดินพิพาทเนื่องจากหลังจากนายฮะฮี้ตาย ได้มีการตกลงแบ่งทรัพย์มรดกแล้ว โดยโจทก์ไม่รับที่ดินพิพาทและยอมยกที่ดินดังกล่าวให้จำเลยทั้งสองเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๖๔ ตารางวา ส่วนที่เหลือ ๒ ไร่ ให้จำเลยทั้งสองกับนายสินธุ สินธุวงษ์บุตรโจทก์นำไปใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอนุสรณ์สำหรับฝังอัฐิของนายฮะฮี้ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยทั้งสอง โดยกำหนดค่าทนายความเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยทั้งสองเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณาจำเลยนำสืบว่า จำเลยทั้งสองเป็นบุตรของนายทังไต้ แซ่เตี่ยว กับนางซุกิมหรือซุอิม แซ่เตี่ยว นายทังไต้เป็นบุตรของนายฮะฮี้กับนางเม่งเซ็ง แซ่เตี่ยว ส่วนโจทก์เป็นบุตรของนายฮะฮี้กับนางถ้วงอก แซ่เตี่ยว นายฮะฮี้มีทรัพย์สินเป็นที่ดิน ๓ แปลง คือที่ดินพิพาทกับที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๐๓๖ และ ๖๒๗๗ นายฮะฮี้ตายเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๑๐ หลังจากนั้นทายาทของนายฮะฮี้ตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกกัน โดยโจทก์และมารดาโจทก์ยอมรับที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๐๓๖ และ ๖๒๗๗ ส่วนที่ดินพิพาทโจทก์และมารดาโจทก์สละสิทธิไม่รับมรดกแต่มีเงื่อนไขให้แบ่งที่ดินพิพาทเนื้อที่ ๒ ไร่ ไว้สำหรับจัดสร้างอนุสรณ์ฝังอัฐิ นายฮะฮี้ ตามเอกสารหมาย ล.๔ ต่อมาวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๑๐ ได้โอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๐๓๖ และ ๖๒๗๗ ให้แก่นางถ้วงอก และวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๐ นางถ้วงอกได้โอนที่ดินทั้งสองแปลงให้แก่โจทก์และนายสินธุ สินธุวงศ์บุตรโจทก์ ในปี ๒๕๒๓ โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงจะโอนที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ ๑ จึงให้จำเลยที่ ๑ ยื่นคำร้องขอจัดการมรดกของนายทังไต้ และให้โจทก์ยื่นคำร้องขอจัดการมรดกของนายฮะฮี้ โดยขอให้ตั้งจำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดก ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกของนายฮะฮี้และนายทังไต้ตามคำร้อง ต่อมาจำเลยที่ ๑ ได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทมาเป็นของจำเลยทั้งสองตามที่ตกลงกัน โจทก์จึงไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาท

โจทก์นำสืบว่า นายฮะฮี้มีที่ดิน ๓ แปลง ได้ยกที่ดิน ๒ แปลงให้แก่นางถ้วงอก มารดาโจทก์ และยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ หลังจากนายฮะฮี้ตายโจทก์ตกลงแบ่งที่ดินพิพาทจำนวน ๒ ไร่ ทำเป็นสุสาน โจทก์ยกให้นายทังไต้ บิดาจำเลยทั้งสองประมาณ ๑๐ ไร่ โดยให้จำเลยที่ ๑ เป็นผู้รับมรดกส่วนของนายทังไต้ ส่วนที่เหลือโจทก์ตกลงยกให้นายสมพลแซ่เตี่ยว แต่เนื่องจากนายสมพลเป็นใบ้ จึงตกลงให้นาง

ถ่วงอกเป็นผู้มีสิทธิเก็บกินในที่ดินจนตาย ตามบันทึกเอกสารหมายเลข ๔ หลังจากนั้นประมาณ ๑๐ ปี นายสมพลป่วยเป็นโรคประสาท โจทก์จึงขอที่ดินส่วนที่ยกให้นายสมพลคืน เมื่อจำเลยที่ ๑ บรรลุนิติภาวะแล้ว โจทก์ไปติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อโอนที่ดินส่วนที่ยกให้นายทังไล่ให้จำเลยที่ ๑ แต่มีเหตุขัดข้อง โจทก์จึงยื่นคำร้องขอจัดการมรดก โดยขอให้จำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกของนายฮะฮี้ส่วนจำเลยที่ ๑ ได้ยื่นคำร้องขอจัดการมรดกของนายทังไล่ด้วย หลังจากศาลมีคำสั่งแต่งตั้งจำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดการมรดกของนายฮะฮี้และนายทังไล่แล้ว โจทก์ขอให้จำเลยที่ ๑ แบ่งแยกที่ดินพิพาทส่วนที่ขอกลับคืนมาให้แก่โจทก์แต่จำเลยที่ ๑ เพิกเฉย และจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้จำเลยทั้งสอง

พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงได้ความในเบื้องต้นว่า โจทก์และนายทังไล่ แซ่เตียว ซึ่งเป็นบิดาของจำเลยทั้งสอง เป็นบุตรของนายฮะฮี้แซ่เตียว แต่ต่างมารดากัน นายฮะฮี้มีที่ดิน ๓ แปลง คือที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๐๓๖, ๖๒๗๗ และที่ดินพิพาท หลังจากนายฮะฮี้ตาย โจทก์และมารดาโจทก์ทำบันทึกสละสิทธิที่ดินพิพาทโดยมีเงื่อนไขให้สร้างอนุสรณ์สำหรับฝังอัฐินายฮะฮี้ในที่ดินแปลงนี้จำนวน ๒ ไร่ ส่วนที่ดินที่เหลืออีก ๒๒ ไร่เศษให้นายสมพล แซ่เตียว และจำเลยที่ ๑ เป็นผู้รับมรดกร่วมกัน ตามเอกสารหมายเลข ๔ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า บันทึกข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข ๔ เป็นหนังสือสละมรดกหรือเป็นหนังสือแบ่งมรดก เห็นว่าบันทึกข้อตกลงตามเอกสารหมายเลข ๔ มีข้อความว่า บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานว่า นางถ่วงอกและนางเพิ่มพูน (โจทก์) ยินยอมสละสิทธิมรดกของนายฮะฮี้ คือที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๔๕๘ (ที่ดินพิพาท) โดยมีเงื่อนไขว่าให้สร้างอนุสรณ์สำหรับฝังอัฐินายฮะฮี้ในที่ดินแปลงนี้เนื้อที่ ๒ ไร่ ส่วนที่เหลืออีก ๒๒ ไร่เศษ จะให้นายสมพลและเด็กชายธรรมรักษ์ (จำเลยที่ ๑) เป็นผู้รับมรดกร่วมกัน โดยให้จัดการแบ่งแยกและขอรับมรดกต่อเมื่อได้ก่อสร้างอนุสรณ์เสร็จแล้ว จากข้อความในบันทึกฉบับนี้แสดงว่านางถ่วงอกและโจทก์ยอมสละสิทธิในที่ดินพิพาท โดยมีเงื่อนไขว่าต้องสร้างอนุสรณ์สำหรับฝังอัฐินายฮะฮี้

ในที่ดินพิพาทเนื้อที่ ๒ ไร่ และเจาะจงให้ที่ดินที่เหลือดกแก่นายสมพลและจำเลยที่ ๑ โดยเฉพาะ บันทึกรื้อดกกลงดามเอกสอรหมาย ล.๔ จึ้งไม้ใช้การสละมรดก ดาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์มาตรา ๑๖๑๒ และ ๑๖๑๓ เพราะการสละมรดกจะ ทำแต่เพียงบางส่วหรือทำโดยมีเงื่อนไขหรือเจตนาให้มรดกนั้นดกได้แก่ทายาทคน ใดคนหนึ่งไม้ได้ นอกจากนี้นางชุกิมหรือชูลิม แซ่เตี๋ยว ได้เบิกรความถึงที่มาของรื้อ ดกลงดังกล่าว่า หลังจากนายฮะฮี้ตายแล้ว นางชุกิม นายท้งไล้ นางถ้วงอก นาง เม่งเซี้ง และโจทก์ จึ้งเป็นทายาทนายฮะฮี้ได้เจรจาตกลงกันเกียวกั้มรดกของนาย ฮะฮี้ ในที่สุดตกลงกันได้ดามบันทึกรื้อดกกลงเอกสอรหมาย ล.๔ ส่วที่ดินของนายฮะ ฮี้่อีก ๒ แปลง นางถ้วงอกมารดาโจทก์ตกลงเอาไว้เป็นของตน การที่ทายาทของนาย ฮะฮี้ได้เจรจาตกลงกันเกียวกั้ที่ดินพิพาทโดยทำบันทึกรื้อดกตามเอกสอรหมาย ล.๔ เพื่อ เป็นหลักฐานว่านางถ้วงอกและโจทก์สละสิทธิในที่ดินพิพาท เช่นนี้มีลักษณะเป็นการ แบ่งปันทรัพย์มรดกโดยสัญญาประนีประนอมยอมความดามประมวลกฎหมายแพ่ง และพานิชย์ มาตรา ๘๕๐ และ ๑๗๕๐ โจทก์จึ้งฟ้องร้องขอให้แบ่งที่ดินพิพาทให้แก่ โจทก์ไม้ได้ ที่โจทก์ฎีกาว่าบันทึกรื้อดกกลงตามเอกสอรหมาย ล.๔ เป็นหนังสือสละ มรดกนั้นฟังไม้ขึ้น และที่อ้างว่าโจทก์จำเลยได้ตกลงยกเลิกรื้อดกกลงตามเอกสอร หมาย ล.๔ แล้วโจทก์ไม้มีพยานหลักฐานสนับสนุน จึ้งรับฟังไม้ได้เช่นเดียวกัน และ ไม้ต้องวินิจฉัยว่าฟ้องขาดอายุความหรือไม้ เพราะไม้ทำให้ผลคดีเปลี่ยนไปที่ศาล อุทธรณ์ภาค ๑ พิกษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม้ขึ้น

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๔,๐๐๐ บาทแทนจำเลยทั้งสอง.

(ชาญชัย ลิขิตจิตถะ-กนก พรรณรักษา-ชวลิต โสภณวัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ